Landgericht Hamburg

Sievekingplatz 1 · 20355 Hamburg

Backbord Backstube GmbH
z. Hd. der Geschäftsführerin Jette Finkenwerder
Billstraße 137
20539 Hamburg

02.11.2026 · 316 O 287/26

Verfügung im schriftlichen Vorverfahren

In dem Rechtsstreit Elbmarsch Wertstofflogistik GmbH gegen Backbord Backstube GmbH wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet.

1 Verteidigungsanzeige

Die Beklagte hat binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt schriftlich anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Die Frist ist eine Notfrist und kann nicht verlängert werden. Verspäteter Eingang kann zum Erlass eines Versäumnisurteils führen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

2 Klageerwiderung

Der Beklagten wird aufgegeben, binnen zwei weiterer Wochen nach Ablauf der Frist zur Verteidigungsanzeige auf die Klage zu erwidern. Sie hat ihre Einwendungen, die betreffenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Eine Verlängerung dieser weiteren Frist bedarf eines rechtzeitig gestellten und begründeten Antrags; sie ist nicht bereits durch die Antragstellung bewilligt.

3 Belehrung

Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang (§ 78 Abs. 1 ZPO). Eine Erklärung der Geschäftsführerin persönlich ersetzt die erforderliche anwaltliche Verteidigungsanzeige nicht. Bei schuldhafter Fristversäumung können Verteidigungsmittel unter den Voraussetzungen der §§ 282, 296 ZPO zurückgewiesen werden. Bleibt die Verteidigungsanzeige aus, kann auf Antrag der Klägerin ohne mündliche Verhandlung ein Versäumnisurteil ergehen (§ 331 Abs. 3 ZPO).

Bei einer Verurteilung durch Versäumnisurteil hat die Beklagte grundsätzlich die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (§ 91 ZPO). Das Versäumnisurteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar (§ 708 Nr. 2 ZPO); die Klägerin kann daraus die Zwangsvollstreckung betreiben.

Die Klageschrift vom 30. Oktober 2026 und die Anlagen K1 bis K15 werden zugestellt. Die Geschäftsstelle vermerkt den Zustellungstag aus der zurückkommenden Zustellungsurkunde.

Dr. Jonah von Alvensleben
Richter am Landgericht
Für die Richtigkeit der Abschrift: Tiede, Justizbeschäftigte